

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M18

EXECUÇÃO TRABALHISTA II

Incidentes, execuções especiais, expropriação, IDPJ e responsabilidade do sócio

TEORIA COMPLETA + 10 QUESTÕES AUTORAIS

BASE COMPLETA

Material consolidado a partir das fontes validadas do módulo. Pontos de atualização jurídica permanecem sinalizados para auditoria futura.

1. VISÃO GERAL

O M18 avança sobre a execução trabalhista depois de superados os fundamentos, a liquidação e as defesas executivas centrais do M17. Aqui o foco é a execução quando surgem incidentes, terceiros, fraude patrimonial, insolvência empresarial, Fazenda Pública, expropriação e necessidade de ampliar a responsabilidade patrimonial para sócios ou para a própria pessoa jurídica.

LÓGICA: A pergunta central muda de “como a execução começa?” para “o que acontece quando o patrimônio, o sujeito, o regime de pagamento ou a expropriação exigem tratamento especial?”.

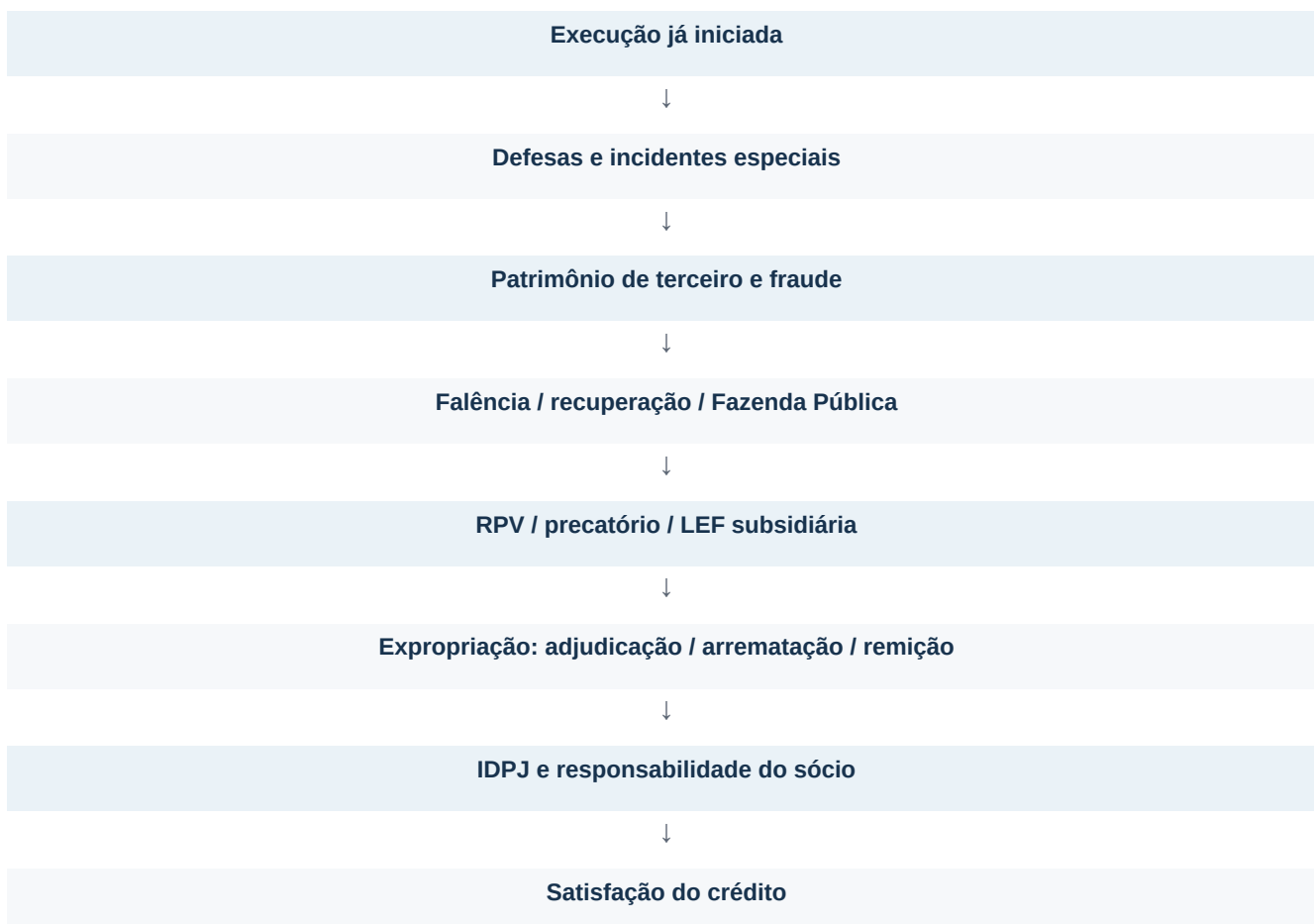
O módulo se conecta ao M17 sem repetição: embargos à execução, liquidação e teoria geral ficam lá. O Agravo de Petição é citado apenas quando necessário e permanece aprofundado no M14. Reconvenção fica no M9 e IAFG no M19.

Base documental e fronteiras

Fonte	Uso no M18	Status
F19 — Liquidação e Execução Trabalhista – Parte II	Fonte principal: incidentes executivos, fraude, regimes especiais, Fazenda, RPV/precatório, LEF, expropriação e bloco jurisprudencial	Validada — 73 páginas
F18 — IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção	Somente IDPJ e responsabilidade do sócio/sócio retirante	Validada — 63 páginas; IAFG e reconvenção excluídos

FRONTEIRAS: M17 conserva teoria geral da execução e embargos à execução; M14 conserva o Agravo de Petição em profundidade; M9 conserva reconvenção; M19 conserva IAFG.

2. MAPA DO MÓDULO



3. TEORIA COMPLETA

3.1 Execução II: a lógica dos problemas avançados

A execução trabalhista avançada pode ser organizada em quatro perguntas: (1) existe vício ou situação processual especial que impeça ou modifique a marcha executiva? (2) o patrimônio atingido pertence a sujeito que pode responder? (3) o devedor está submetido a regime especial de insolvência ou pagamento? (4) como o bem constrito será convertido em satisfação do crédito?

NÃO CONFUNDA: Este módulo não refaz a teoria geral da execução. Ele começa quando a execução se torna incidental, patrimonialmente complexa, especial ou expropriatória.

3.2 Exceção de pré-executividade

Conceito-chave

Na F19, a exceção de pré-executividade aparece como construção doutrinária e jurisprudencial, veiculada por simples petição, destinada ao exame de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não exijam investigação fática complexa.

Requisitos práticos segundo a fonte

- matéria exclusivamente de direito; ou
- fato documentalmente comprovado;
- questão que possa ser reconhecida de ofício;
- ausência de dilação probatória complexa.

A apostila exemplifica com ausência de participação na fase de conhecimento, incompetência do juízo da execução, ilegitimidade evidenciada pelo título e prescrição intercorrente.

REGRA: A exceção não depende de garantia do juízo.

Momento processual

A F19 indica, na Justiça do Trabalho, a janela entre a citação para pagamento e a penhora. Não fornece prazo em número de dias; fornece um marco processual.

Natureza, custas e honorários

A fonte trata a exceção como simples petição, e não como incidente processual legalmente estruturado. Por isso, afirma que o simples julgamento da exceção não gera automaticamente custas e honorários. Quando o acolhimento leva à extinção total ou parcial da execução, a F19 admite honorários ligados à própria extinção e utiliza precedentes do STJ e o Tema Repetitivo 410 para reforçar a distinção.

PEGADINHA: Não transforme o entendimento em “sempre há honorários na exceção”. O ponto decisivo da fonte é a extinção objetiva ou subjetiva relevante da execução.

Efeito e recurso

- Acolhimento com extinção objetiva ou subjetiva: a F19 relaciona a decisão ao Agravo de Petição.
- Rejeição ou acolhimento sem extinção: a fonte remete à garantia da execução e ao uso posterior dos embargos à execução.

O Agravo de Petição é apenas referido: cabimento, delimitação, preparo e processamento pertencem ao M14.

3.3 Embargos de terceiro

Os embargos de terceiro protegem quem não integra o processo e sofre ou está ameaçado de sofrer constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato judicial. A ideia central é separar defesa do executado de proteção patrimonial do terceiro.

Prazo na execução

REGRA: Até 5 dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Quem pode embargar

- terceiro estranho ao processo atingido ou ameaçado pela constrição;
- cônjuge ou companheiro defendendo bem próprio ou meação;
- adquirente de bem atingido por decisão que reconhece fraude à execução;
- pessoa atingida por desconsideração da personalidade jurídica sem ter participado do incidente;
- credor com garantia real não intimado do ato expropriatório.

A F19 registra ainda, com ressalva de divergência, entendimento majoritário que admite o sócio como terceiro em determinadas situações.

Sujeito passivo, competência e contestação

- Embargado: normalmente quem se beneficia da constrição, em geral o exequente.
- Competência: juízo que ordenou a constrição, com distribuição por dependência e autos apartados.
- Carta precatória: regra do juízo deprecado; exceções quando o deprecante indicou especificamente o bem ou quando a carta já foi devolvida.
- Contestação: 15 dias.

Resultado

Se procedentes, os embargos cancelam ou inibem a constrição indevida e preservam/restituem o domínio ou a posse conforme o caso. Se improcedentes, a constrição permanece e a execução prossegue para a etapa seguinte.

3.4 NÃO CONFUNDA: três meios defensivos

Critério	Embargos à execução	Embargos de terceiro	Exceção de pré-executividade
Quem usa	Executado	Terceiro atingido ou ameaçado	Interessado que suscita matéria de ordem pública nos limites da F19
Finalidade	Defender-se da execução (aprofundamento no M17)	Desfazer/inibir constrição sobre patrimônio de terceiro	Impedir/corrigir marcha executiva por vício cognoscível de ofício
Garantia	Exigida no comparativo da F19	Não tratada como requisito	Dispensada
Prazo/marco	Regime do M17	5 dias após ato expropriatório, antes da carta	Após citação e antes da penhora; sem prazo numérico na fonte
Prova	Pode envolver suporte fático próprio do regime dos embargos	Prova da posse/direito e da constrição	Matéria jurídica ou fato documental sem dilação complexa

3.5 Fraude à execução

Conceito e consequência

A F19 apresenta fraude à execução como conduta patrimonial voltada a impedir a satisfação do credor no curso de processo judicial. A consequência central é a ineficácia da alienação ou oneração em relação ao exequente. O negócio não é tratado como automaticamente nulo entre alienante e adquirente.

CONSEQUÊNCIA: Ineficácia perante o exequente, permitindo que o bem responda pela execução.

Reconhecimento e sanção

- reconhecimento de ofício ou a requerimento do exequente;
- multa por ato atentatório à dignidade da justiça de até 20% do valor atualizado da execução;
- valor da multa revertido ao exequente, segundo a F19.

Scientia fraudis e terceiro adquirente

A F19 usa a Súmula 375 do STJ para trabalhar a necessidade de registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente. Quando existe registro/averbação nos termos ensinados, a fonte trabalha presunção de ciência; sem registro, o credor deve provar a má-fé. Para bem sem registro, o adquirente deve demonstrar as cautelas adotadas mediante certidões pertinentes.

Hipóteses do art. 792 trabalhadas pela F19

- pendência de demanda sobre o bem com averbação;
- averbação da pendência da execução;
- hipoteca judiciária ou outro ato de constrição averbado;
- ação capaz de reduzir o devedor à insolvência;
- demais casos previstos em lei.

Na hipótese de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, a apostila trabalha eventus damni e ação pendente. Para o réu, a explicação da fonte vincula a pendência à citação efetiva.

Contraditório do terceiro

REGRA: Antes de declarar a fraude, o terceiro adquirente deve ser intimado; se quiser, pode opor embargos de terceiro em 15 dias.

IDPJ e fraude

A F19 registra que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude é analisada a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: A F19 inicialmente rotula o art. 792, I, como inaplicável ao processo do trabalho e depois o desenvolve. A inconsistência interna é preservada e não resolvida por memória.

3.6 Falência e recuperação judicial

A F19 trabalha a divisão de competência entre a Justiça do Trabalho e o juízo universal. Em regra, a Justiça do Trabalho processa a reclamação até a liquidação do crédito; a satisfação pode prosseguir no juízo universal.

Preferência de tramitação

A fonte lembra que processos cuja decisão deva ser executada no juízo falimentar têm preferência de tramitação na Justiça do Trabalho, conforme a CLT reproduzida no material.

Coobrigados e sócios

Com apoio no Enunciado 20 da 1ª Jornada sobre Execução na Justiça do Trabalho, a F19 afirma que falência e recuperação não impedem prosseguimento contra coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e sócios alcançados mediante desconsideração.

Massa falida

- Após liquidado o crédito, a execução segue no juízo universal.
- Se houve penhora antes da falência, mas o leilão ainda não ocorreu, a F19 admite realização da hasta na Justiça do Trabalho e remessa do produto ao juízo falimentar.
- Se o bem já havia sido alienado antes da falência, a fonte admite satisfação do credor trabalhista na Justiça do Trabalho, remetendo saldo eventual ao juízo universal.

A F19 associa essa construção ao Enunciado 19 da 1ª Jornada sobre Execução na Justiça do Trabalho.

Preferência creditória segundo a F19

- créditos trabalhistas até 150 salários mínimos por trabalhador, no limite exposto pela fonte;
- créditos decorrentes de acidente do trabalho sem o limite de valor indicado para o crédito trabalhista comum.

Recuperação judicial

A F19 registra suspensão por 180 dias e qualifica esse prazo como improrrogável, afirmando que, passado o período, o credor poderia retomar a execução, salvo outro fundamento de suspensão.

VERIFICAÇÃO FUTURA: O regime de recuperação judicial é altamente mutável. O conteúdo de 180 dias permanece exatamente como na fonte de 2023 e não é apresentado como atualização jurídica de 2026.

3.7 Execução contra a Fazenda Pública

A F19 inclui União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, associações públicas, fundações públicas de direito público, ECT e determinadas estatais prestadoras de serviço público sem concorrência, nos critérios do próprio material.

Por que o procedimento é especial

Bens públicos são tratados pela fonte como impenhoráveis e, em regra, inalienáveis. Por isso, a satisfação não se estrutura por penhora e expropriação comuns, mas por RPV ou precatório.

Estatais prestadoras de serviço público

A F19 faz ressalva de que, nas estatais abrangidas pelo regime especial, a proteção recai sobre bens vinculados à prestação do serviço público; bens sem esse vínculo podem receber tratamento diverso nos cenários da fonte.

Embargos da Fazenda

REGRA SEGUNDO A F19: Prazo de 30 dias e dispensa de garantia do juízo.

3.8 Requisição de Pequeno Valor (RPV)

A lei de cada ente pode definir seu próprio limite, respeitados os parâmetros constitucionais trabalhados pela F19. Na ausência de lei específica, a fonte usa os seguintes valores subsidiários:

Ente	Limite indicado pela F19
União	60 salários mínimos
Estados e Distrito Federal	40 salários mínimos
Municípios	30 salários mínimos

A F19 ainda registra que o limite local não pode ser inferior ao maior benefício do RGPS.

Pagamento e sequestro

A requisição é enviada ao ente devedor e deve ser paga, na exposição da F19, em 2 meses. O inadimplemento permite sequestro do valor devido, de ofício ou a requerimento.

Fracionamento e renúncia

- É vedado fracionar o crédito do mesmo titular para receber parte por RPV e parte por precatório.
- O titular pode renunciar ao excedente para enquadrar o crédito no limite de RPV.
- Em litisconsórcio facultativo, analisa-se individualmente o crédito de cada reclamante.

A F19 relaciona a análise individual à OJ 9 do Tribunal Pleno do TST e a precedentes do STF.

3.9 Precatório

Ordem cronológica

O pagamento segue ordem cronológica de apresentação, com recursos orçamentários destinados ao conjunto de precatórios, sem escolha de caso ou pessoa específica.

Preferências

- débitos alimentares têm preferência sobre os comuns;
- dentro dos alimentares, a F19 trabalha superpreferência para titulares ou sucessores com 60 anos ou mais, doença grave ou deficiência;

- a superpreferência é limitada ao triplo do valor fixado para obrigação de pequeno valor, seguindo o excedente a ordem correspondente.

Corte orçamentário

A F19 usa a data de 2 de abril para definir inclusão orçamentária e pagamento até o fim do exercício seguinte.

VERIFICAÇÃO FUTURA: Esse marco é constitucional e sensível a alterações. Foi mantido como conteúdo da fonte, não como atualização normativa autônoma.

Autoridade e sequestro

A fonte atribui ao Presidente do Tribunal o processamento da ordem e menciona sequestro em caso de preterição da precedência ou ausência de alocação orçamentária necessária.

Obrigações não pecuniárias

A F19 usa o Tema 45 do STF para separar o regime de precatórios, ligado a obrigação de pagar quantia, das obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos da leitura apresentada no material.

RPV × precatório

Critério	RPV	Precatório
Valor	Dentro do limite aplicável	Acima do limite, salvo renúncia válida ao excedente
Pagamento	F19: 2 meses	Ordem cronológica e orçamento
Fracionamento do mesmo crédito	Vedado o uso simultâneo com precatório	Mesma vedação
Vários reclamantes	Crédito de cada titular	Mesma lógica de titularidade
Sequestro	Inadimplemento da requisição, na F19	Preterição/não alocação, na F19

3.10 Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais

A F19 parte do art. 889 da CLT e usa a LEF de forma subsidiária naquilo que não contrariar o processo do trabalho. O material menciona, entre outros pontos, cancelamento da inscrição em dívida ativa, ônus do leiloeiro, fiança bancária, vedação a reconvenção/compensação no recorte tratado e disciplina de testemunhas nos embargos.

- F19: até 3 testemunhas, podendo o juiz admitir até 6 no recorte da LEF trabalhado.
- Fiança bancária aparece como forma de garantia.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: A F19 associa ao art. 16 uma formulação de 30 dias que menciona “pagar o débito”. O dado permanece registrado, mas não é convertido em regra sem nova conferência normativa.

3.11 Expropriação: visão geral

Depois da constrição e avaliação, a execução precisa transformar o bem ou seu valor em satisfação do crédito. No núcleo da F19: adjudicação e arrematação são meios de expropriação; a remição é o pagamento integral que evita a perda do bem antes do aperfeiçoamento do ato expropriatório.

3.12 Adjudicação

Na adjudicação, o exequente incorpora ao próprio patrimônio o bem penhorado. A F19 atribui à adjudicação preferência sobre a arrematação.

- Crédito menor que o valor do bem: adjudicatário deposita a diferença em favor do executado.
- Crédito maior que o valor do bem: execução continua pelo saldo.

- A F19 menciona 5 dias contados da última intimação ao executado antes da expedição do auto, depois de resolvidas as questões suscitadas.
- Imóvel: carta de adjudicação + imissão na posse.
- Móvel: ordem de entrega.

Frustrada a alienação, a fonte admite nova oportunidade para adjudicação e, conforme o caso, nova avaliação.

3.13 Arrematação / leilão / alienação

A F19 trabalha leilão judicial presencial ou eletrônico, com preferência pelo eletrônico, e abandona a antiga divisão rígida entre “praça” e “leilão” conforme a natureza do bem.

- Antecedência mínima do edital: 20 dias.
 - Arrematação em favor do maior lance válido, depois de oportunizada a adjudicação.
 - Sinal: 20% do valor.
 - Complementação: 24 horas.
 - Inadimplemento da complementação: perda do sinal em benefício da execução e retorno do bem à alienação.
 - Sem preço mínimo fixado pelo juiz, a F19 considera vil o lance inferior a 50% da avaliação.
- A arrematação se aperfeiçoa, na lógica da fonte, com a assinatura do auto. Bem móvel gera ordem de entrega; bem imóvel, carta de arrematação e mandado de imissão na posse.

3.14 Remição

A remição da execução é o pagamento integral pelo executado para evitar a perda do bem. Deve ocorrer antes do aperfeiçoamento da adjudicação ou alienação, usando-se como marco prático a assinatura do auto correspondente.

NÃO CONFUNDA: Adjudicação = credor fica com o bem. Arrematação = adquirente vence o leilão. Remição = devedor paga para impedir a expropriação.

3.15 IDPJ — Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Este bloco usa exclusivamente as seções de IDPJ da F18. O IAFG e a reconvenção, embora presentes no mesmo PDF, não pertencem ao M18.

Iniciativa

- parte interessada;
- Ministério Público do Trabalho, quando lhe couber intervir;
- não instauração de ofício pelo juiz, segundo a F18.

Direta × inversa

Modalidade	Efeito patrimonial
Direta	Sócio passa a responder por dívida da pessoa jurídica.
Inversa	Pessoa jurídica passa a responder por dívida do sócio/titular.

Cabimento e suspensão

A fonte admite o IDPJ nas fases previstas pelo CPC. Se a desconsideração é pedida na petição inicial, o sujeito chamado integra o polo passivo desde o início. Se o incidente é instaurado durante o processo, a regra exposta é a suspensão, preservada a possibilidade de tutela cautelar de urgência. Quando o pedido já vem na inicial, não há processo anterior a suspender.

Pressupostos materiais na F18

- desvio de finalidade;
- confusão patrimonial;
- alcance subjetivo a administradores/sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso;

- alcance objetivo a determinadas relações obrigacionais;
- mera existência de grupo econômico não basta, por si só;
- mera expansão ou alteração da atividade econômica, por si só, não configura desvio de finalidade na formulação da fonte.

Confusão patrimonial

- cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade ou vice-versa;
- transferências de ativos/passivos sem contraprestação efetiva, ressalvados valores proporcionalmente insignificantes;
- outros atos de violação da autonomia patrimonial.

Contraditório, prova e decisão

PRAZO: Citado, o sócio ou a pessoa jurídica dispõe de 15 dias para manifestação e requerimento de provas.

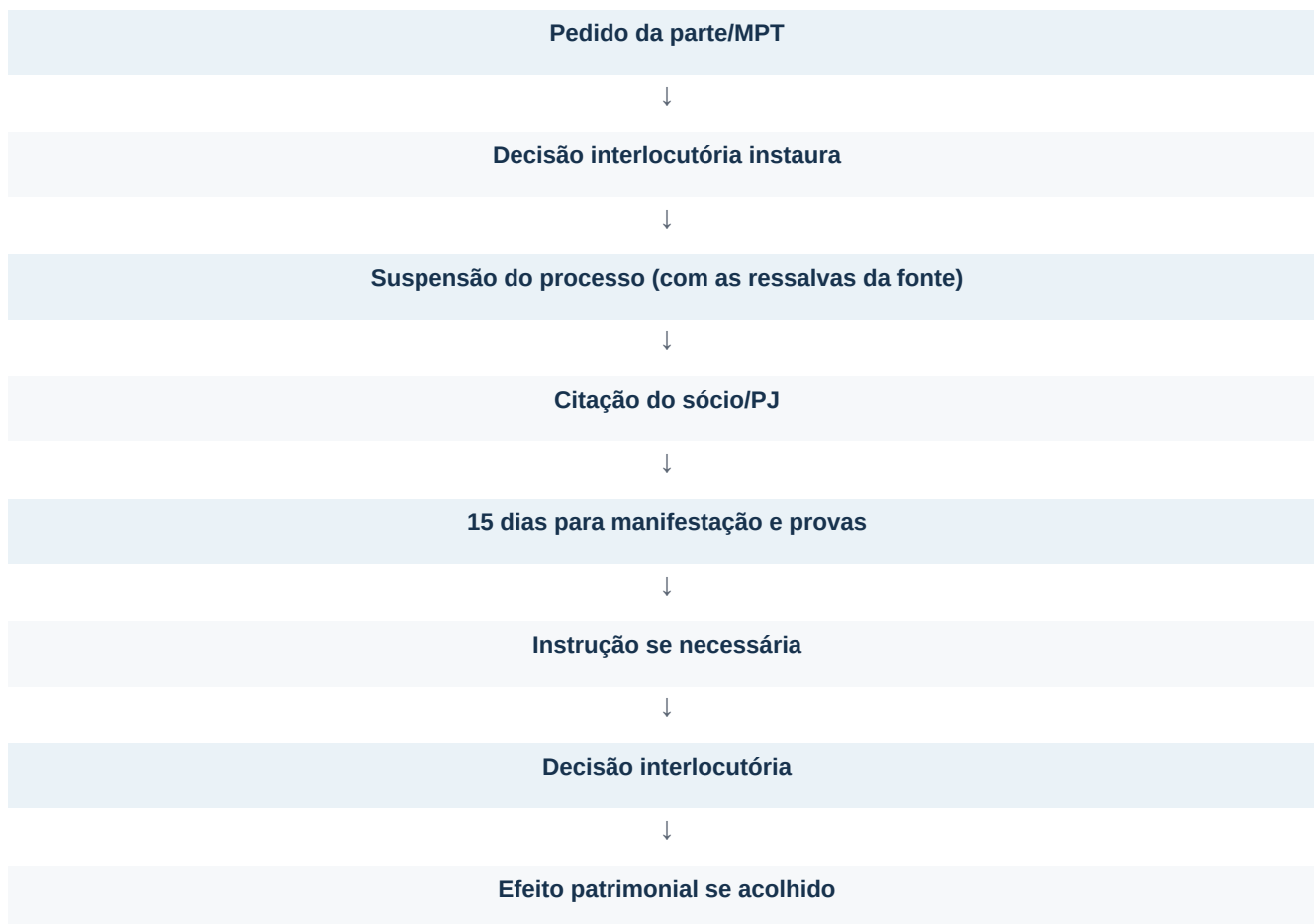
Pode haver instrução documental, testemunhal, pericial ou por outros meios admitidos. A solução do incidente é por decisão interlocutória.

Recursos — somente a remissão necessária

- fase de cognição: sem recurso imediato na regra exposta pela F18;
- fase de execução: Agravo de Petição, independentemente de garantia;
- decisão do relator em incidente originário no tribunal: Agravo Interno.

A F18 menciona 8 dias para o Agravo de Petição. O aprofundamento do recurso permanece no M14.

Fluxo do IDPJ



INCONSISTÊNCIA TEXTUAL: A F18 define corretamente a desconsideração inversa no início, mas traz frase posterior com sentido trocado. O M18 preserva a definição inicial e registra a inconsistência.

3.16 Responsabilidade do sócio e do sócio retirante

Regra do art. 10-A trabalhada pela F18

1. Responsabilidade do retirante é subsidiária, em regra.
2. Abrange obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio.
3. Ações devem ser ajuizadas até 2 anos após a averbação da modificação contratual, na formulação da fonte.
4. Ordem preferencial: empresa devedora → sócios atuais → sócios retirantes.

Fraude na alteração societária

Comprovada fraude na alteração societária, a F18 registra responsabilidade solidária do retirante com os demais sócios. A empresa continua tratada como devedora principal na lógica explicativa da apostila.

Quando nasce a obrigação

A fonte enfatiza que a responsabilidade do ex-sócio depende de a obrigação trabalhista ter surgido no período em que integrava a sociedade. O foco é a origem da obrigação na relação de trabalho, e não a data da sentença.

Ordem preferencial e relação com IDPJ: cautela

A F18 observa que “preferencial” não seria necessariamente sinônimo de ordem absolutamente rígida e aventa inversão fundamentada; também cogita responsabilização de sócios sem depender do IDPJ. A própria fonte, porém, declara que esses pontos ainda não estavam amadurecidos na doutrina e jurisprudência.

TRATAMENTO NO M18: Essas observações são registradas como conteúdo doutrinário da fonte, não como regra pacífica para questão objetiva.

3.17 IDPJ × responsabilidade material

IDPJ	Responsabilidade do sócio
Mecanismo processual de contraditório para alcançar patrimônio	Fundamento e extensão da obrigação patrimonial
CLT 855-A + CPC 133–137, na F18	Art. 10-A da CLT para o retirante, além dos fundamentos materiais pertinentes
Citação, manifestação, prova e decisão interlocutória	Define quem responde, por qual período e em qual ordem/limite
Não significa responsabilidade automática	A responsabilidade precisa de fundamento próprio

REGRA DIDÁTICA: IDPJ e responsabilidade material não são sinônimos. O primeiro é técnica processual; a segunda é fundamento patrimonial.

4. FUNDAMENTOS LEGAIS ESSENCIAIS

Dispositivo	Papel no M18
CPC 518	Base remota usada pela F19 para questões sobre validade do cumprimento e atos executivos nos próprios autos.
CPC 674–676	Embargos de terceiro: cabimento, legitimidade, competência.
CPC 679 e 681	Contestação e efeitos do acolhimento dos embargos de terceiro.
CPC 792 e 774	Fraude à execução, contraditório do terceiro e ato atentatório.
CLT 768	Preferência de tramitação do dissídio cuja decisão vá ao juízo

Dispositivo	Papel no M18
	falimentar, como exposto na F19.
CLT 889	Aplicação subsidiária da LEF.
CF 100 + ADCT 87	RPV/precatório e parâmetros expostos pela fonte.
CLT 855-A + CPC 133–137	IDPJ trabalhista.
CC 50	Pressupostos materiais de desconsideração trabalhados pela F18.
CLT 10-A	Sócio retirante.

5. JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

Enunciado/tema	Entendimento no material	Como pode cair
Súmula 419/TST	Embargos de terceiro em carta precatória: juízo deprecado, salvo bem indicado pelo deprecante ou carta já devolvida.	Competência.
Súmula 375/STJ	Fraude depende do registro da penhora no bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, conforme uso da F19.	Scientia fraudis.
Enunciado 19 — 1ª Jornada de Execução	Execuções iniciadas antes da falência podem prosseguir na JT em situação expropriatória já avançada, conforme leitura da F19.	Falência.
Enunciado 20 — 1ª Jornada de Execução	Falência/recuperação não impedem prosseguimento contra coobrigados e sócios por desconsideração.	Responsabilidade.
Súmula 227/STF	Referência histórica sobre concordata/recuperação usada pela F19.	Cuidado com atualidade.
OJ 9/TP-TST	Pequeno valor é aferido pelo crédito individual de cada reclamante.	RPV.
Tema 45/STF	F19 usa para separar obrigação de pagar quantia do regime de obrigações de fazer/não fazer.	Precatório.
Súmula 214/TST	Contextualiza irrecorribilidade imediata de interlocutórias e exceções; F18 a relaciona ao IDPJ.	Recursos.
Tema 410/STJ	Honorários em exceção de pré-executividade quando há extinção objetiva/subjetiva relevante.	Honorários.

Bloco transversal presente na F19

A seção final da F19 também reúne Súmulas 200, 211, 439, 304, 187, 381 e 417 do TST, OJs 408, 400, 382, 302, 343, 59, 153, 93, 54 e 143, entre outras referências de execução. Elas permanecem registradas como revisão transversal e não reabrem o M17.

ATUALIDADE: Como o material-base é de 2023, a vigência/redação desses enunciados transversais permanece marcada para auditoria futura antes de publicação.

6. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo/marco	Instituto	Função / alerta
Após citação e antes da penhora	Exceção de pré-executividade	Janela processual, sem prazo numérico na F19
5 dias	Embargos de terceiro	Após adjudicação/alienação/arrematação, antes da carta
15 dias	Embargos de terceiro	Contestação
15 dias	Fraude à execução	Embargos do terceiro adquirente
180 dias*	Recuperação judicial	Suspensão na formulação da F19; verificar
30 dias	Fazenda Pública	Embargos; sem garantia
2 meses	RPV	Pagamento após requisição
Até 2 de abril*	Precatório	Corte orçamentário na redação usada pela F19; verificar
30 dias*	LEF	Formulação associada ao art. 16; verificar
5 dias	Adjudicação	Marco antes do auto segundo a F19
20 dias	Leilão	Antecedência mínima do edital
24 horas	Arrematação	Complemento do preço
15 dias	IDPJ	Manifestação e requerimento de provas
8 dias	IDPJ/execução	AP referido pela F18; recurso no M14
2 anos	Sócio retirante	Após averbação da modificação contratual

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Memória
5 dias	Embargos de terceiro; marco da adjudicação
15 dias	Contestação ET; terceiro na fraude; IDPJ
até 20%	Multa por fraude/ato atentatório
150 SM	Preferência trabalhista na falência segundo F19
180 dias*	Recuperação, na formulação da F19
30 dias	Embargos da Fazenda
2 meses	RPV
60/40/30 SM	Limites subsidiários RPV na F19
3× RPV	Superpreferência de precatório

Número	Memória
20 dias	Edital do leilão
20%	Sinal da arrematação
24h	Complementação
50%	Preço vil quando sem mínimo fixado
2 anos	Retirante após averbação
30%	Acréscimo mencionado na OJ 59 reproduzida pela F19

8. COMPARATIVOS PRIORITÁRIOS

Embargos de terceiro	Exceção de pré-executividade
Terceiro + constrição/ameaça	Ordem pública + prova simples/documental
Incidente próprio	Simples petição na F19
Prazo específico na execução	Sem prazo numérico; citação – penhora
Protege patrimônio de terceiro	Ataca vício cognoscível de ofício

Adjudicação	Arrematação	Remição
Exequente fica com o bem	Arrematante adquire em leilão	Executado paga integralmente
Preferência na F19	Maior lance válido	Evita expropriação
Auto de adjudicação	Auto de arrematação	Antes do aperfeiçoamento

Sócio atual	Sócio retirante
Vem antes na ordem preferencial da F18	Vem depois dos atuais
Responsabilidade conforme fundamentos pertinentes	Subsidiária, por obrigações do período societário
—	Ações até 2 anos após averbação; fraude societária pode gerar solidariedade

9. LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

- Recuperação judicial: 180 dias “improrrogáveis” na F19.
- Precatórios: corte de 2 de abril e cronograma constitucional.
- LEF/art. 16: redação explicativa problemática da F19 sobre 30 dias.
- Fraude/art. 792, I: inconsistência interna da F19.
- OJ 153 e demais enunciados transversais: vigência/redação atual.
- Limites locais de RPV.
- Preferência falimentar e regras de recuperação após reformas legislativas.
- Art. 50 do Código Civil na redação vigente.

13. Relação entre IDPJ e responsabilização ordinária de sócios.

14. Possível inversão da ordem preferencial do art. 10-A.

REGRA DE FIDELIDADE: Nenhum desses pontos foi atualizado ou “corrigido” nesta etapa. O PDF preserva o conteúdo validado e indica onde a auditoria jurídica futura deve atuar.

10. REVISÃO DE 5 MINUTOS

Tema	Essencial
Exceção	Ordem pública; simples petição; sem garantia; citação → penhora; AP se extinção relevante, segundo F19.
Embargos de terceiro	Terceiro + constrição/ameaça; 5 dias; antes da carta; contestação 15 dias; Súmula 419/TST.
Fraude	Ineficácia perante exequente; até 20%; Súmula 375/STJ; terceiro tem contraditório.
Falência/recuperação	JT líquida; satisfação pode ir ao juízo universal; 180 dias na F19 = verificar.
Fazenda	RPV/precatório; embargos 30 dias sem garantia, segundo F19.
RPV	60/40/30; 2 meses; sem fracionar o mesmo crédito; crédito individual por titular.
Precatório	Ordem cronológica; preferências; triplo da RPV; corte de 2 de abril = verificar.
Expropriação	Adjudicação = credor; arrematação = leilão; remição = pagamento integral.
IDPJ	Parte/MPT; não de ofício; suspensão; 15 dias; decisão interlocutória.
Retirante	Subsidiário; período societário; 2 anos após averbação; empresa → atuais → retirantes.

11. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Vício de ordem pública sem prova complexa? Exceção de pré-executividade.
- Bem de terceiro? Embargos de terceiro.
- Alienação para frustrar credor? Fraude à execução; efeito central = ineficácia perante exequente.
- Devedor falido/em recuperação? JT líquida; satisfação observa juízo universal nos limites da F19.
- Fazenda Pública? RPV ou precatório.
- Bem penhorado? Adjudicação ou arrematação; o executado pode remir antes do aperfeiçoamento.
- Alcançar sócio/PJ? IDPJ, com 15 dias de contraditório.
- Ex-sócio? Período societário + subsidiariedade + 2 anos após averbação.

12. O QUE DECORAR

- 5 dias — embargos de terceiro.
- 15 dias — contestação ET, terceiro na fraude e IDPJ.
- 20% — multa por fraude e sinal da arrematação.
- 60/40/30 — RPV na regra subsidiária da F19.
- 2 meses — pagamento da RPV.
- 20 dias — edital do leilão.
- 24 horas — complemento da arrematação.
- 50% — preço vil sem mínimo fixado.
- 2 anos — retirante após averbação.

13. PEGADINHAS

- Exigir garantia para exceção de pré-executividade.
- Usar exceção para matéria que exige ampla prova de fatos.
- Confundir embargos de terceiro com embargos à execução.
- Afirmar que fraude torna o negócio necessariamente nulo.
- Ignorar o contraditório do terceiro adquirente.
- Somar créditos de litisconsortes para decidir RPV/precatório.
- Dividir o mesmo crédito em RPV + precatório.
- Inverter adjudicação e remição.
- Dizer que o juiz instaura IDPJ de ofício.
- Confundir desconsideração direta e inversa.
- Afirmar que grupo econômico, por si só, basta para IDPJ.
- Esquecer que o retirante responde por obrigações do período societário e dentro do recorte temporal da fonte.

14. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Repetir o M17 ou aprofundar AP do M14.
- Trazer reconvenção do M9 ou IAFG do M19.
- Atualizar silenciosamente recuperação, precatórios, LEF ou jurisprudência transversal.
- Inventar limite local de RPV.
- Resolver por memória a contradição do art. 792, I, na F19.
- Confundir ineficácia com nulidade.
- Confundir IDPJ com responsabilidade automática.
- Apresentar como pacífica a inversão da ordem preferencial ou a dispensa de IDPJ cogitadas pela F18.

15. CHECKLIST FINAL

- ☐ Sei explicar a exceção sem torná-la defesa genérica.
- ☐ Sei diferenciar embargos à execução, ET e exceção.
- ☐ Sei prazo, competência e efeito dos ET.
- ☐ Sei explicar fraude e ineficácia perante o exequente.
- ☐ Sei apontar os riscos de atualização em falência/recuperação e precatórios.
- ☐ Sei diferenciar RPV e precatório.
- ☐ Sei adjudicação, arrematação e remição.
- ☐ Sei o fluxo do IDPJ e os 15 dias.
- ☐ Sei direta × inversa.
- ☐ Sei a responsabilidade do retirante e os 2 anos.
- ☐ Sei separar regra consolidada de observação controvertida da fonte.
- ☐ Sei as fronteiras M17/M14/M9/M19.

16. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. A respeito da exceção de pré-executividade na sistematização da F19, assinale a correta:

- A)** Exige garantia do juízo e comporta ampla dilação probatória.
- B)** Tem prazo legal de cinco dias contados da penhora.
- C)** É apresentada por simples petição e se presta a matéria de ordem pública que não exija complexidade fática.
- D)** Somente terceiro estranho ao processo pode apresentá-la.

E) Seu acolhimento nunca pode levar à extinção parcial da execução.

Questão 2. Na execução, os embargos de terceiro, segundo o conteúdo validado, podem ser opostos:

- A) somente antes da penhora.
- B) até cinco dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, sempre antes da respectiva carta.
- C) em oito dias após a intimação do executado.
- D) em quinze dias depois da assinatura da carta.
- E) a qualquer tempo, mesmo após a transferência definitiva sem restrições.

Questão 3. Em execução por carta precatória, conforme a Súmula 419/TST utilizada no módulo, os embargos de terceiro serão oferecidos, em regra:

- A) sempre ao juízo deprecante.
- B) sempre ao tribunal regional.
- C) ao juízo deprecado, salvo se o deprecante indicou o bem constrito ou se a carta já foi devolvida.
- D) ao juízo da ação principal apenas se houver garantia do juízo.
- E) ao juízo escolhido pelo embargante.

Questão 4. Sobre fraude à execução, assinale a alternativa compatível com a F19:

- A) A alienação é nula para todos os efeitos.
- B) A multa por ato atentatório pode chegar a 20% do valor atualizado da execução e reverte ao exequente.
- C) O terceiro adquirente jamais precisa ser intimado.
- D) A fraude só pode ser reconhecida a pedido do exequente.
- E) Sem registro da penhora, a má-fé do terceiro é presumida em qualquer hipótese.

Questão 5. Segundo a F19, na execução contra a Fazenda Pública:

- A) os embargos exigem garantia integral do juízo e prazo de oito dias.
- B) o pagamento é sempre feito por leilão de bens públicos.
- C) os embargos têm prazo de 30 dias e não dependem de garantia, na formulação da fonte.
- D) RPV é vedada no processo do trabalho.
- E) todo bem de estatal é absolutamente impenhorável em qualquer cenário.

Questão 6. No regime de RPV trabalhado pela F19, assinale a correta:

- A) o mesmo titular pode dividir livremente um crédito entre RPV e precatório.
- B) na ausência de lei local, a fonte usa 40 salários mínimos para Município e 30 para Estado.
- C) a União utiliza, na fonte, limite de 60 salários mínimos; o pagamento da RPV é indicado em 2 meses.
- D) créditos de litisconsortes são sempre somados para definir o regime.
- E) é proibida renúncia ao excedente para enquadramento no limite.

Questão 7. Na expropriação, a associação correta é:

- A) adjudicação — executado paga integralmente; arrematação — credor recebe o bem; remição — terceiro compra em leilão.
- B) adjudicação — credor fica com o bem; arrematação — alienação em leilão; remição — devedor paga integralmente para evitar a expropriação.
- C) adjudicação — terceiro fica com o bem; arrematação — devedor paga; remição — credor recebe.
- D) os três institutos têm a mesma finalidade e sujeito.
- E) remição somente ocorre depois de assinado o auto de arrematação.

Questão 8. Sobre o IDPJ na F18, assinale a correta:

- A) o juiz pode instaurá-lo de ofício.
- B) a pessoa citada tem 5 dias para manifestação.
- C) a decisão final do incidente é sentença.

- D)** na execução, a F18 relaciona a decisão a Agravo de Petição independentemente de garantia, e o citado tem 15 dias para manifestação e provas.
- E)** o IDPJ só existe na fase de conhecimento.

Questão 9. A respeito da desconsideração direta e inversa, conforme a definição inicial validada da F18:

- A)** direta: PJ responde por dívida do sócio; inversa: sócio responde por dívida da PJ.
- B)** direta e inversa são sinônimos.
- C)** direta: sócio responde por dívida da PJ; inversa: PJ responde por dívida do sócio.
- D)** inversa só pode ocorrer na falência.
- E)** direta exige sempre grupo econômico.

Questão 10. Sobre o sócio retirante, conforme o art. 10-A trabalhado pela F18, assinale a correta:

- A)** responde solidariamente em qualquer hipótese.
- B)** responde por toda obrigação surgida depois de sua saída, sem limite.
- C)** sua responsabilidade é subsidiária, em regra, por obrigações do período em que era sócio e em ações ajuizadas até dois anos depois da averbação, observada a ordem preferencial da fonte.
- D)** a averbação encerra imediatamente qualquer responsabilidade.
- E)** a fraude na alteração societária nunca altera a natureza da responsabilidade.

17. GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa C. Comentário: A exceção é simples petição, sem garantia, limitada a matéria de ordem pública e prova não complexa. A pegadinha é confundi-la com embargos à execução.

Questão 2 — alternativa B. Comentário: O prazo é contado depois do ato expropriatório, mas há limite absoluto: antes da assinatura da carta.

Questão 3 — alternativa C. Comentário: A Súmula 419/TST fixa o juízo deprecado como regra, com as duas exceções expressamente trabalhadas.

Questão 4 — alternativa B. Comentário: A F19 relaciona a fraude ao ato atentatório e à multa de até 20%, revertida ao exequente. O negócio é ineficaz perante o exequente, não necessariamente nulo.

Questão 5 — alternativa C. Comentário: A F19 registra 30 dias e dispensa garantia. A pegadinha é aplicar o regime ordinário do executado.

Questão 6 — alternativa C. Comentário: A fonte usa 60 SM para União e 2 meses para pagamento. Estados/DF e Municípios, na regra subsidiária, aparecem como 40/30.

Questão 7 — alternativa B. Comentário: Essa é a tríade conceitual do módulo: adjudicação = credor; arrematação = leilão; remição = pagamento integral pelo devedor antes do aperfeiçoamento.

Questão 8 — alternativa D. Comentário: A F18 trabalha 15 dias, decisão interlocutória e, na execução, Agravo de Petição independentemente de garantia. Não há instauração de ofício segundo a fonte.

Questão 9 — alternativa C. Comentário: A definição inicial da F18 é a usada no módulo. A frase posterior com sentido trocado foi registrada como inconsistência.

Questão 10 — alternativa C. Comentário: A regra reúne subsidiariedade, período societário, dois anos após averbação e ordem empresa → atuais → retirantes; fraude societária é a exceção relevante para solidariedade.